

시정·주의요구 및 통보

【4】

제 목 □본부 ㉔ ㉓ 재활용 용역 관리 미흡

소 관 부 서 □본부 ㉔부

조 치 부 서 □본부 ㉔부

내 용

1. 업무 개요

□본부는 ㉓사장이 없는 발전소이며 같은 본부 ㉔부는 발전 연료인 ㉔의 연소 과정에서 생성되는 ㉔를 처리하기 위하여 ㉔ 재활용 용역을 시행하여 20xx. xx.부터 20xx. xx. 까지 xxx,xxx톤의 ㉔를 반출하고, 약 xx억 원의 대금을 지급하였다.

[표 1] 연도별 ㉔ 재활용 처리 현황

구 분	20xx년	20xx년	20xx년	~20xx. xx.	합 계
반출량(톤)	xx,xxx	xx,xxx	xx,xxx	x,xxx	xxx,xxx
기성 지급액(원)	x,xxx,xxx,xxx	x,xxx,xxx,xxx	xxx,xxx,xxx	xxx,xxx,xxx	x,xxx,xxx,xxx

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

□본부 ㉔ 재활용 계약의 「계약특수조건」 제13조에 따르면 ㉔ 월간 발생량 대비 재활용 물량이 xx% 이하일 경우 월 기준으로 벌과금을 산정하여 부과하여야 하고, ㉔의 월간 총 발생량이 모든 계약업체 계획물량의 합산보다 적은 경우에는 월간 계획물량을 보정 후 벌과금을 산정하도록 하고 있으며,

제2조 및 제9조에 따르면 ㉔ 상차 업무시 지정된 발전소 근무자가 ㉑ 설비를 운전하여 계약상대자의 차량에 ㉔를 적재하도록 하고 있다.

☞ 참고자료: 【내본부 ㉔ 재활용 계약 특수조건】

제2조 (정의)

- ① “발주자”라 함은 한국남부발전(주) 사장 또는 그 위임을 받은 자를 말한다.
- ② “계약상대자”라 함은 발주자와 ㉔ 재활용 계약을 체결한 자를 말한다.
- ③ “발전소 근무자”라 함은 발주자의 계약자 등 시설관리자, 발주자가 임명한 자 등을 말한다.

제 9조 (인도조건 및 소유권 이전)

- ① ㉔ 차량 상차는 저장 Silo에서 계약상대자와 발전소 근무자가 함께 한다.
- ② ㉔ 인도조건은 발주자의 저장 Silo 하단으로부터 계약상대자의 운송장비(시설) 상차도이며, 상차부터 이후 운송 및 사용에 대한 모든 책임은 계약상대자에 있다. 상차시 발주자의 주의사항을 계약상대자는 준수하여야 한다. 계약상대자는 이러한 상차 역무를 지원하기 위하여 발주자의 승인을 받아 현장대리인, 고용인을 상주시킬 수 있다.
- ③ 계약상대자는 차량 맨홀 혹은 덮개의 개폐, 발전소 근무자는 ㉑ 설비 운전, 현장대리인은 계약상대자 안전 및 현장 환경 관리 등의 역무를 분담하여 상차한다.

제13조 (벌과금 부과기준)

- ① 발주자는 ㉔ 월간 발생량 대비 재활용 물량이 85% 이하일 경우 월간 기준으로 벌과금을 산정 후 익월 10일까지 통보하고 부과한다. 벌과금 부과 시 ㉔ 월간 발생량이 계약상대자의 월간 계획물량 합계보다 적을 경우 월간 계획물량을 보정한다.

<벌과금 부과산식>

- 부과 기준 : 월간 재활용률 xx% 미만일 때 계획물량의 xx% 이하로 반출시
- 부과 산식 : (월간 계획물량 × x.x - 월간 반출물량) × 계약단가
- 월간 보정 계획물량 : $\frac{\text{월간발생물량}}{\text{월간계획물량합계}} \times \text{월간 업체 계획물량}$
- ※ 월간 발생물량이 계약상대자 월간 계획물량 합계보다 적을 경우 부과 산식의 월간 계획물량

- ② 제1항의 반출실적 부진원인이 천재지변 등 불가항력이거나, 계약 지연 등 기타 객관적으로 계약상대자의 귀책사유가 아닌 것으로 발주자가 인정할 때에는 그 기간에 해당하는 물량은 벌과금 부과대상에 포함하지 아니한다.

또한 내본부의 「직무권한 내칙」 [별표 1]에 따르면 용역 계약 관리에 대한 사항은 담당 부서장 이상 직위의 결정을 받아야 한다.

☞ 참고자료: 【내본부 직무권한 내칙 [별표 1]】

				(범례 : ● 결정, ○ 보고)			
직 무			직무권한직위				
대분류	항	목	본부장	소(실)장	부(팀)장	차 장	
12.용역	2.용역의 관리	1. 용역 종합관리 가. 중요한 사항 나. 경미한 사항	○	●	●		

따라서 ㉔ 재활용 용역을 담당하는 ㉒부는 ㉔ 반출에 문제가 없도록 ㉑ 설비 운전원을 운영하되 운전원의 부재 등 용역 관리에 대한 사항은 부서장에게 보고

하여 관리 방안을 수립하여야 하며 ㉔의 월간 재활용률이 기준치에 미달한 경우, 그 원인의 계약상대자 귀책 여부에 따라 벌과금 부과하는 등 업무를 처리함이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간의 ㉒본부 ㉔ 재활용에 대한 업무 전반을 점검한 결과, 아래와 같은 업무처리 미흡 사례를 확인하였다.

가. ㉔ 벌과금 임의 미부과

㉒본부 ㉒부는 20xx년 xx월 ㉔ 재활용률이 저조하여 「계약특수조건」 제13조 벌과금 부과 기준인 ㉔ 발생량 대비 재활용물량 xx% 이하에 해당함에도 벌과금 고지, 계약상대자의 귀책 여부 판단을 위한 증빙자료의 검토 등의 절차를 이행하지 않았고 벌과금 xx,xxx,xxx원도 부과하지 않았다.

[표 2] ㉒본부 ㉔ 재활용 계약 관련 미부과 벌과금 현황

대상월	계약상대자	월 계획 물량(톤)	월 반출 물량(톤)	재활용률	벌과금(원)
20xx. xx.	㉒하	x,xxx	xxx	xx%	xx,xxx,xxx
	㉒대	x,xxx	xxx	xx%	x,xxx,xxx
합 계		x,xxx	xxx		xx,xxx,xxx

자료: 감사대상부서 제출자료 및 감사 점검 결과 재구성

나. 「계약특수조건」 변경 미시행 등 계약관리 미흡

또한 ㉒본부 ㉒부는 ㉔의 상차 시 발전소 근무자가 ㉒ 설비를 운전하도록 「계약특수조건」에 명시되어 있음에도 해당 조건에 대한 계약 변경 없이 발전소 근무자가 아닌 계약상대자 등에게 ㉒ 설비를 운전하도록 하였다.

[표 3] [나]본부 [㉔] 재활용 [표] 설비 운전원 수행 경과

기간	담당업체	시행근거	비 고
'xx. xx. ~ 'xx. xx.	[가래] ¹⁾	없음	구두 협의
'xx. xx. ~ 'xx. xx.	계약상대자	없음	구두 협의
'xx. xx. ~ 'xx. xx.	[가매]	○□(○□●◎)-xxx ('xx. xx. xx.)	운전용역 소통위원회 ('xx. xx. xx.)

주: 1. [가래]는 'xx. xx.까지 [㉔] 재활용 계약상대자였으나, 계약 종료 후에도 'xx. xx.까지 상차용 [표] 설비 운전원을 배치하였음.

자료: 감사대상부서 제출자료 및 감사 점검결과 재구성

다. 용역 관리에 대한 직무권한 내척 미준수

아울러 [㉔] 재활용 용역 업무 담당자는 동해안권 송전제약으로 인한 발전소 장기 정지 전망(20xx. xx.~xx.)을 사유로 [가래]의 [㉔] 상차용 [표] 설비 운전원이 휴직(20xx. xx.~xx.)하는 등 용역 관리에 있어서 주요한 변동 사항이 발생하였음에도 직무권한 내척에 따른 부서장 보고·결정 등의 절차 없이 담당자의 임의 판단하에 [표] 설비 운전 불가 상황에 대한 조치를 취하지 않아 20xx. xx. xx. 발전 재개¹⁾ 이후 20xx. xx. xx.까지 [㉔]를 반출하지 못하였다.

그 결과 [㉔] 재활용률 미달에 따른 벌과금 xx,xxx,xxx원을 부과하지 않아 사손 발생 및 특정 업체에 대한 특혜 소지가 있으며 [㉔] 재활용 용역 관리 업무의 미흡한 처리로 인하여 계약상대자와의 불필요한 분쟁 및 [㉔] 배출 지연에 따른 발전 정지의 우려가 있다.

관계부서 의견 [나]본부 [라]부는 [㉔] [㉔] 재활용 계약의 벌과금 관련 업무와 [㉔] 상차용 [표] 설비 운전 관련 계약조건 변경 등 업무를 미흡하게 처리하였음을 인정하였고, 미부과 벌과금을 계약 만료 전 회수하고 차기 계약 시 철저한 관리가 가능하도록 계약특수조건 개선 등 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

1) 당초 정지 전망은 'xx. xx. xx.까지였으나 급전 지시에 의하여 당초보다 약 x개월 빠른 'xx. xx. xx. x호기의 발전이 재개되었음

조치할 사항

내본부장은

① 계약상대자의 귀책 사유임에도 청구하지 않은 ㉔ 재활용물 미달에 대한 벌과금 XX,XXX,XXX원을 징수하시기 바랍니다. [시정]

② ㉔ 재활용 계약의 벌과금 부과 업무와 ㉔ 상차용 ㉔ 설비 운전 관련 계약조건 변경 등 업무를 미흡하게 처리한 관련자(x명)을 신분 조치하고, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. [주의]

③ ㉔ 상차용 ㉔ 설비 운전 역무를 운전원이 소속된 계약상대자와의 계약조건에 명시하고 운전원 변경 시 직무권한 내칙에 따른 결정권자의 결재 절차를 준수하는 등 ㉔ 재활용 용역의 관리 방안을 강구하시기 바랍니다. [통보]

관 련 자

성 명	직급	담당기간	담당업무	근무처 (현 근무처)	조치요구
D	x	20xx. xx. ~ 20xx. xx.	㉔ 재활용 업무 총괄	내본부 ㉔부 (내본부 ㉔실)	주의
E	x	20xx. xx. ~ 20xx. xx.	㉔ 재활용 용역 관리	내본부 ㉔부	경고